

1500566-89.2020.8.26.0383

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Moraes, por associação para o tráfico e tráfico de drogas."

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fl. 183).

Citada (fl. 213), o denunciado apresentou resposta à acusação, por meio de advogado dativo (fls. 219/26).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 236).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara-SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500566-89.2020.8.26.0383 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500566-89.2020.8.26.0383

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2299939/2020 -

DEL.POL.NHANDEARA, 10166167 - DEL.POL.NHANDEARA, 2299939 - DEL.POL.NHANDEARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO CESAR LIMA SARTORIO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helen Komatsu

Vistos em audiência.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JULIANO CÉSAR LIMA SATÓRIO, devidamente qualificada nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 342, §1º, do Código Penal, consoante os seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 180/2):

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 13h30min., na sala de audiência da Vara Única da comarca de Nhandeara, edifício do fórum, situado na Rua Raul Cardoso de Souza, nº 197, neste município e comarca, JULIANO CESAR LIMA SATÓRIO, qualificado a fls. 164, fez afirmação falsa ao depor como testemunhas em juízo, nos autos da ação penal nº

1500121-59.2019.8.26.0560, que a Justiça Pública movia em face de Gabriel Fagundes Sibin, Juliana Fernandes Passarine, Fabrício Fagundes Sibin, Raisla de Araújo Moraes e Reinaldo de Araújo Moraes, por associação para o tráfico e tráfico de drogas."

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fl. 183).

Citada (fl. 213), o denunciado apresentou resposta à acusação, por meio de advogado dativo (fls. 219/26).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 236).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência total da pretensão condenatória.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição considerando que a versão ofertada pelo réu não foi suficiente a alterar o quadro probatório. Formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

Decido.

Inexistindo preliminares a serem resolvidas, e constatando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo diretamente à análise do mérito.

Com efeito, nos autos da ação penal nº 1500121-59.2019.8.26.0560, o acusado relatou, em solo policial, que já fez uso de todo tipo de drogas, mas na época estava fumando crack. Não trabalhava e conheceu os irmãos Fabrício e Gabriel desde que passou a residir em Nhandeara, comprando crack dos dois e das esposas deles (Raisla e Juliana). Disse que pagava R\$ 10,00 por cada pedra e que a entrega da droga era feita sempre defronte à casa em que os quatro residiam, todas no mesmo terreno, sendo uma casa na frente e outra no fundo. Apontou que morava ao lado da casa dos traficantes. Na data de seu depoimento, afirmou que às 14h00 foi à casa dos irmãos com a intenção de comprar uma pedra de crack. Não tinha dinheiro para pagar a droga, porque tem o hábito de comprar fiado, estando devendo cerca de cem reais para eles. Assim que entrou na casa foi até a porta da cozinha e foi surpreendido por policiais que já estavam dentro da casa. Não havia comprado a droga. Sabia que os irmãos trabalhavam juntos na venda de drogas e eram auxiliados pelas companheiras nas vendas e cobrança de dívidas. Estava detido quando os policiais encontraram diversas pedras de crack onde estavam Gabriel e Juliana (fls. 09).

No entanto, no dia 16 de dezembro de 2019, durante a audiência para instrução do processo de associação para o tráfico e tráfico de drogas cometidos pelos vizinhos, o ora acusado afirmou em seu depoimento que estava na casa dos réus quando os policiais chegaram e invadiram a casa. Disse que não comprava a droga dos acusados e foi ao local levando uma pedra de crack para fumar com Fabrício. Mesmo alertado de que nada foi aprendido consigo, insistiu em dizer que levou a porção de droga para fumar com Fabrício. Disse, ainda, que ele e Flávio são usuários de droga e que fumava com Fabrício. Negou ter adquirido drogas dos réus. Com isso, a testemunha quis afastar a associação e traficância pelos acusados, tentando convertê-los em usuários de droga. Ouvido nestes autos, disse que não mentiu (fls. 164).

Em juízo, no presente feito, disse que na delegacia de polícia realmente apresentou a versão constante e na fase judicial faltou com a verdade. Apontou que é vizinho dos acusados e sua genitora alugava a residência a eles. Sua genitora então lhe recomendou para que permanecesse em Mirassol, local em que trabalhava na lavoura da laranja. Conheceu os então acusados e comprava droga "fiado" deles. Apenas não contou a verdade no Fórum pois a genitora dos acusados foi até a casa para retirar os móveis e chamou o depoente, entregando uma carta em nome de Gabriel, que relatava para mudar seu depoimento, pois o conhecia, bem como sua família, tendo-o ameaçado. Acrescentou que ficou com medo dos réus, uma vez que não efetuou o pagamento do débito relativo à aquisição de drogas.

A confissão do acusado encontra-se em consonância com as demais provas dos autos.

De fato, a testemunha Djalma Lucio Sanzogo, investigador de polícia, disse que quando Juliano chegou na casa para a compra da droga, o depoente já se encontra em busca e localizado um pouco de drogas. Apontou que houve a abordagem de outro viciado. Disse que o réu lá chegou na companhia de outro rapaz, chamando pelo Fabrício pelo portão. O acusado então foi surpreendido e houve sua revista, oportunidade em que não se localizou nenhum tipo de droga. Juliano disse que estaria no local para comprar drogas para posterior pagamento. O outro rapaz também afirmou que lá se encontrava para a aquisição de entorpecente. Apontou que a prova técnica estava evidente pela quantidade de drogas, mas a presença dos viciados e o movimento também fez parte da investigação.

Dessa forma, verifica-se que efetivamente o acusado faltou com a verdade sobre fato juridicamente relevante concernente ao fato de ter levado drogas ao local e que ali não estaria para a aquisição de entorpecente.

Nota-se que as elementares do tipo penal estão presentes, assim como sua qualificadora prevista no §1º, do art. 342, do CP, visto que o réu mentiu em Juízo e negou a verdade ao não reconhecer a existência de algo verdadeiro.

Não é demais dizer ser o crime de falso testemunho de natureza formal, consumando-se com o simples ato do depoimento falso, patente in casu, outrossim, a potencialidade do dano à Administração Pública, objeto da tutela penal do tipo em questão, já que eventual crença na versão sustentada pela então testemunha, ora acusado, implicaria na modificação do resultado da ação penal

Nesse sentido:

FALSO TESTEMUNHO - CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - O crime de falso testemunho é de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo farto acervo probatório dos autos, de rigor a condenação. DOSIMETRIA - ERRO DE CÁLCULO - CORREÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (g.n.)

(TJ-SP - APR: 10004551620178260595 SP 1000455-16.2017.8.26.0595, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/04/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2019)

Ressalte-se, por fim, que a confissão do acusado na presente data não se confunde com a retratação apta a extinguir a punibilidade do acusado, até mesmo porque realizadas em momento posterior à sentença e ao acórdão proferidos nos autos em que houve a afirmação inverídica.

Inexistente assim dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade, não há como se acolher a pretendida absolvição pela d. defesa.

Estabelecida a responsabilidade do acusado pelos fatos narrados na denúncia, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias multa, fixados no valor mínimo legal, considerando que umas condenações serão utilizadas para fins de valoração negativa dos antecedentes pessoais do acusado (0002785-74.2013.8.26.0358 - fls. 267)

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0003347-15.2015.8.26.0358 - fls. 267/268 e demais condenações constantes de fls. 268/274), a qual se compensa com a atenuante da confissão. A compensação aqui se opera, considerando a espontaneidade da confissão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 342, §1º, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, obtendo-se 02 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, vedando-se a possibilidade de substituição.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para JULIANO CÉSAR LIMA SARTORIO, como incurso nas penas do artigo 342, §1º, do Código Penal, aplicando-lhe uma pena de 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa,

calculados pelo valor mínimo legal.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita, ora deferida.

Poderá o acusado apelar desta em liberdade, eis que assim permaneceu no curso do processo.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente condenação:

A) expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, guia para o início da execução da pena;

B) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República;

C) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal; e

D) oficie-se ao IIRGD.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Nhandeara, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA